

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(3 DE NOVIEMBRE DE 2025)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea
Legislativa

1ra Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 435

21 DE MARZO DE 2025

Presentado por el representante *Aponte Hernández*

Referido a la Comisión de Recreación y Deportes

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 4, añadir un nuevo Artículo 5 y reenumerar el Artículo 5 como Artículo 6, respectivamente de la Ley 6-2011, a los fines de añadir como requisito presentar evidencia de resultado negativo a prueba de detección de sustancias controlada; establecer que, a todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 6-2011, según enmendada, dispuso entre otras cosas, la creación de un Registro de Entrenadores, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, así como la imposición de expedición de una licencia a toda persona que interese ejercer como entrenador de cualquier deporte de un equipo deportivo compuesto por menores hasta los dieciocho (18) años de edad y que toda persona interesada en obtener dicha licencia deba presentar una certificación negativa expedida por la Policía de Puerto Rico en la que demuestre que su nombre no está en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

A través de la Ley 6 antes citada, la Asamblea Legislativa reconoció el interés en sensibilizar a los padres y/o encargados de niños menores en cuanto a la importancia de

realizar una investigación del historial de aquellas personas que se le confiere la supervisión de un menor en el contexto deportivo.

Ciertamente, la seguridad de nuestros niños y jóvenes es un asunto primordial. En consideración a la importancia y la confianza depositada a los entrenadores de nuestros menores, es necesario que el Gobierno provea los mecanismos legales necesarios para confirmar que las personas que ejerzan como entrenadores deportivos de nuestros niños estén libres de sustancias controladas en su organismo. Es por esto que, a través de esta medida, se requerirá evidencia de resultado negativo a pruebas de detección de sustancias controladas, a las personas interesadas en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos adscritos al Departamento como a Federaciones Deportivas en que participen menores de dieciocho (18) años. Así mismo, se establece que, a todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 6-2011, para que lea como sigue:
- 2 “Artículo 2.- Será un requisito indispensable que toda persona interesada en
- 3 solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes
- 4 deportivos, adscritos al Departamento, así como a Federaciones Deportivas en que
- 5 participen menores hasta los dieciocho (18) años de edad, presente una
- 6 certificación negativa expedida por la Policía de Puerto Rico en la que se
- 7 demuestre que su nombre no está en el Registro de Personas Convictas por Delitos
- 8 Sexuales y Abuso Contra Menores y evidencia de resultado negativo a pruebas de
- 9 detección de sustancias controladas. El resultado deberá ser remitido directamente
- 10 al Departamento por un laboratorio debidamente certificado por las autoridades
- 11 competentes, y según los parámetros que se establezcan mediante Reglamento para
- 12 garantizar la certeza del trámite procesal. Mediante reglamento, el Departamento
- 13 especificará el panel de sustancias a ser detectadas, priorizando aquellas cuyo uso

1 indebido pueda representar un riesgo para la seguridad y el bienestar de los
2 menores, en consulta con profesionales de la salud, atendiendo parámetros médicos y
3 toxicológicos conocidos. El costo de dicha prueba será sufragado en su totalidad por
4 el solicitante.”

5 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 6-2011, para que lea como sigue:

6 “Artículo 4.- Ningún club deportivo adscrito al Departamento o alguna
7 Federación Deportiva en que participen menores hasta los dieciocho (18) años de
8 edad contratará, empleará o utilizará en capacidad alguna, mediante
9 remuneración o en forma gratuita, a ningún proveedor de tales servicios, a menos
10 que éste le haya entregado previamente una certificación de que dicha persona no
11 aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y
12 Abuso Contra Menores y evidencia de resultado negativo a pruebas de detección
13 de sustancias controladas. El resultado deberá ser remitido directamente al
14 Departamento por un laboratorio debidamente certificado por las autoridades
15 competentes, y según los parámetros que se establezcan mediante Reglamento para
16 garantizar la certeza del trámite procesal. Mediante reglamento, el Departamento
17 especificará el panel de sustancias a ser detectadas, priorizando aquellas cuyo uso
18 indebido pueda representar un riesgo para la seguridad y el bienestar de los
19 menores, en consulta con profesionales de la salud, atendiendo parámetros médicos y
20 toxicológicos reconocidos. El costo de dicha prueba será sufragado en su totalidad
21 por el solicitante.”

22 Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley 6-2011, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- A todo entrenador, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, se le podrá administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas de manera aleatoria durante la vigencia de su licencia. Mediante reglamento, el Departamento especificará el panel de sustancias a ser detectadas, priorizando aquellas cuyo uso indebido pueda representar un riesgo para la seguridad y el bienestar de los menores, en consulta con profesionales de la salud, atendiendo parámetros médicos y toxicológicos reconocidos. El Reglamento establecerá las medidas de control para uniformar los procesos y garantizar que el método de selección sea aleatorio.

Sección 4.- Se renumera el Artículo 5 de la Ley 6-2011 como Artículo 6.

Sección 5.- El Departamento de Recreación y Deportes aprobará la reglamentación necesaria para la implantación de esta Ley y/o enmendará los reglamentos vigentes aplicables conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. Dicho reglamento y/o enmienda al reglamento aplicable deberá incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

(1) Laboratorios en los cuales, el solicitante pueda realizarse la prueba de detección de sustancias controladas, cuyo costo tiene que ser asumido en su totalidad por dicha persona y disponiéndose que los resultados se enviarán directamente al Departamento por los laboratorios.

(2) Los entrenadores deportivos que posean una licencia para operar previo a la aprobación de esta Ley deberán someter al Departamento de Recreación y

Deportes el resultado negativo a la prueba de sustancias controladas dentro de los sesenta (60) días, luego de aprobado el Reglamento.

(3) La prueba de detención de sustancias controladas debe limitarse solamente a detectar sustancias bajo las Clasificaciones I y II, según la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”. Disponiéndose como excepción que, si un entrenador arroja positivo a una sustancia bajo la Clasificación II, este deberá presentar evidencia que demuestre que su consumo de dicha sustancia es producto de una receta emitida por un profesional de la salud con licencia vigente como parte de un tratamiento médico. El Reglamento deberá establecer un protocolo en caso de resultados positivos que incluya notificación oficial, oportunidad de impugnación, medidas provisionales y la protección de los menores bajo la supervisión de ese entrenador.

(4) El Reglamento deberá reconocer como una excepción a aquellos entrenadores deportivos debidamente registrados como pacientes bajo la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites ("Ley MEDICINAL") que no representan un riesgo para la seguridad y el bienestar de los menores. Además, podrá establecer excepciones adicionales cuando exista una justificación médica.

Sección 6.-Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación.